长汀县市场监督管理局
行政处罚决定书

汀市监城处罚〔2026〕5号

当事人：长汀县荣德升物业管理有限公司。

主体资格证照名称：《营业执照》。

统一社会信用代码：91350821MA358J0X2R。

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

住所：福建省长汀县汀州镇环北路38号。

经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；家政服务；停车场服务；建筑材料销售；机械设备销售；许可项目：城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修。

法定代表人：吴宜荣，男，汉族，公民身份号码：****。

授权委托代理人：魏四金，女，汉族，公民身份号码：****。

听证程序授权委托代理人：张雪梅，女，公民身份号码：****。

2025年8月15日，我局执法人员依法对当事人经营的长汀宝珠世纪花园小区物业服务的收费情况进行检查，发现当事人2022年1月至2025年6月期间超出政府定价收取长汀宝珠世纪花园小区居民用水和其他行业用水水费，其行为

涉嫌违反《中华人民共和国价格法》的有关规定。经局领导批准，我局于当日立案调查。2025 年 8 月 27 日调查人员对当事人的法定代表人进行询问。本案未采取行政强制措施。

经查，当事人于 2021 年 11 月 3 日与长汀县宝珠世纪花园业主委员会签订《福建省物业服务合同》，开始经营长汀宝珠世纪花园小区的物业管理服务。因为长汀县自来水供应有限公司仅在长汀县宝珠世纪花园小区安装总表三个户号（生活用水户号 063878 供应住宅居民用户、其他行业用水户号 063874 和 063879 供应店面杂物间等），所以长汀县自来水供应有限公司并未直接对小区业主的自来水供应直抄到每户。故小区的自来水供应由当事人每月根据上述三个户号用水量缴费给长汀县自来水供应有限公司，然后当事人再对安装在每位业主的水表用水量进行抄表收取水费，低层居民按 2.55 元/吨价格收取水费，高层居民根据每月增压电费高低按 2.63 元/吨、2.6 元/吨、2.66 元/吨、2.69 元/吨等价格收取水费，店铺杂物间业主按 4 元/吨价格收取水费，其它水损和公共用水另外进行公摊收取。经核实长汀县宝珠世纪花园小区 800 余用户的具体用水收款金额和用水吨数明细，2022 年 1 月至 2025 年 6 月期间当事人收取长汀县宝珠世纪花园小区住宅居民用户和店面杂物间水费统计情况如下表（收费截止日期 2025 年 8 月 14 日）：

房间名称	应收小计（元）	应收水吨数	已收小计（元）	已收水费吨数	减免小计（元）	减免水费吨数	欠收小计（元）	欠收水费吨数
楼宇居民用水	927937.15	357534	896915.04	345569	204	80	30818.11	11885
店面杂物间用水	372036.6	95995	367767.5	94846	72	18	4197.1	1131
合计：	1299973.75	453529	1264682.54	440415	276	98	35015.21	13016

经调取当事人在长汀县自来水供应有限公司的水费缴纳情况：

（1）当事人 2022 年 1 月至 2025 年 6 月期间通过生活用水户号 063878 的缴纳水费 675201 元、污水费 382613.9 元、水量吨数 450134 吨。故居民用水均价为 1.5 元/吨、污水均价为 0.85 元/吨；

（2）当事人 2022 年 1 月至 2025 年 6 月通过其他行业用水户号 063874 支出水费金额 108305.47 元、污水费 64671.6 元、水量 53893 吨；通过其他行业用水户号 063879 支出水费金额 97373.37 元、污水费 58575.6 元、水量 48813 吨。因自来水供应公司 2024 年 7 月及以前有对其他行业用水实行超计划超定额累进加价，2024 年 8 月开始未实行超计划超定额累进加价，故平均水价以水量水费总金额除以实用水量吨数来计算，即平均水价为（108305.47+97373.37）/

（53893+48813）=2.003 元/吨，污水均价为 1.2 元/吨。

综上，当事人 2022 年 1 月至 2025 年 6 月期间经营长汀宝珠世纪花园小区物业服务时多收取居民用水水费以实际已收取的金额和用水量来计算，即 896915.04-345569*（1.5+0.85）=84827.89 元；多收取其他行业用水水费以实际已收取的金额和用水量来计算，即 367767.5-94846*（2.003+1.2)=63975.76 元。上述合计多收取水费 148803.65 元。具体如下表格：

长汀县荣德升物业管理有限公司-宝珠世纪花园-费用月份明细表（楼宇店铺杂物间自用水，不含公摊水）									
1号楼,2号楼,3号楼,5号楼,6号楼,7号楼,8号楼（电梯）,9号楼（电梯）,10号楼（电梯）,11号楼,12号楼,13号楼,15号楼,16号楼,17号楼,18号楼,地下车位,店面,其他,杂物间									
费用月份: 2022-01 ~ 2025-06 收费截止日期：2025-08-14									
房间名称	应收小计	应收水吨数	**已收小计**	**已收水费吨数**	减免小计	减免水费吨数	欠收小计	欠收水费吨数	**多收金额=已收小计-已收水费吨数*水平均进价（居民2.35元/杂物间店铺3.203元）**
楼宇居民用水	927937.15	357534	**896915.04**	**345569**	204	80	30818.11	11885	**84827.89**
店面杂物间用水	372036.6	95995	**367767.5**	**94846**	72	18	4197.1	1131	**63975.762**
合计：	1299973.75	453529	**1264682.54**	**440415**	276	98	35015.21	13016	**148803.652**

另据当事人陈述，长汀县宝珠世纪花园小区的水费定价是当事人与业委会进行协商后采用加压直供后综合自来水公司供应价格和每月增压电费进行制定。当事人提供了 2025 年 1 月至 6 月高低增压电费明细合计 7357.35 元，2024 年合计 14038.47 元，2023 年合计 11150.15 元，因 2022 年对小区用水系统改造并于 2022 年 12 月 21 日验收合格故 2022 年无高低增压电费明细，上述高低增压电费合计 32545.97 元。责令退款期间，因增压电费有遗漏 2022 年 12 月、2024 年 11 月、12 月和重复统计了 2024 年 7 月、8 月，当事人重新提交的增压电费清单，经核实我局予以认可，将 2024 年增压电费调整为 13871.68 元，增加 2022 年增压电费 642.4 元，其余不变，上述高低增压电费合计修正为 33021.58 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

第一组：《现场笔录》1 份、现场检查图片 1 套、当事人收费的部分收款单据 1 套，提取的宝珠世纪花园自用水原始数据 1 套，经统计的宝珠世纪花园自用水费用月份明细表 1 份，证明现场检查情况和当事人代收水费的明细情况的事实。

第二组：《询问笔录》1 份，物业合同复印件 2 份，当事人 2025 年 9 月 4 日出具的《关于宝珠世纪花园水费收费情况说明》1 份，《水改方案解析》1 份，《2025 年、2024 年、2023 年高低增压电费》明细 1 套以及后续重新补充提交的增压电费明细 1 套，小区系统改造工程竣工结算书和验收报告复印件 1 套，经再次核对宝珠世纪花园自用水费用统计表 1 份，调查人员送达当事人的《经统计的“宝珠世纪花园-费用月份明细表（楼宇店铺杂物间自用水，不含公摊水）

2022-01 至 2025-06，收费截止日期 2025-8-14”的多收明细表》共 22 页，证明当事人物业服务情况，代收水费的定价情况、原因，累计代收水费统计情况等事实。

第三组：2025 年 9 月 9 日当事人提供的《关于我公司代收长汀宝珠世纪花园小区水费情况说明》和向自来水供应公司缴纳的部分关于长汀宝珠世纪花园小区的缴费清单和税务发票 1 套，长汀县自来水供应有限公司提供的长汀宝珠世纪花园小区的用水缴纳明细 1 套，证明当事人代收小区水费期间向自来水供应公司的缴纳水费具体价格和水量等事实。

第四组：《关于调整长汀城区自来水销售价格及实行阶梯水价的通知》汀发改价（2016）37 号、《长汀县人民政府关于同意调整长汀县污水处理收费标准的批复》汀政综（2016）511 号、《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》国办函（2020）129 号，证明政府对自来水的定价情况和代收水费的政策情况。

第五组：当事人《营业执照》复印件 1 份、法定代表人身份证复印件 1 份,授权委托书和授权委托人身份证明 1 套，送达地址确认书 1 份，证明当事人身份、授权委托情况、确认文书送达地址的事实。

第六组：责令退款期间当事人对多收金额提出异议 2025 年 11 月 17 日提供的《关于宝珠世纪花园收水费情况说明》相关计算材料 1 套，当事人听证会上提交的《代理意见》、《申辩意见书》和《证据清单》1 套，证明当事人的陈述申辩和听证会上提交相关材料的情况。

2025年11月11日我局依法向当事人送达了《责令退款通知书》汀市监城责退（2025）30号，因增压电费有遗漏和重复统计，增压电费修正后2025年12月17日我局依法向当事人重新送达了《责令退款通知书》汀市监城责退（2025）1217号，责令当事人限期退还扣除增压电费的多收价款115782.07元。2025年12月17日同时向当事人送达了《行政处罚告知书》告知了拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容，并告知了当事人收到该告知书之日起五个工作日内，有陈述、申辩及要求听证的权利。2025年12月22日，当事人申请要求听证。我局于2026年1月20日依法举行公开听证会。听证主持人认为本案事实清楚、证据确凿、法律适用正确、量罚恰当、程序合法。

我局认为《关于调整长汀城区自来水销售价格及实行阶梯水价的通知》汀发改价（2016）37号和《长汀县人民政府关于同意调整长汀县污水处理收费标准的批复》汀政综（2016）511号定价文件规定："对目前尚未实行"一户一表"而无法实行阶梯式计量水价的居民用水，暂按第一级计量水价计收；对除市政、环卫、绿化、消防等公共用水外的非居民用水，实行超计划超定额累进加价制度；2018年1月1日起，民用水1.5元/吨，其他行业用水1.7元/吨；2017年1月1日起长汀县居民用水污水处理费0.85元/吨，其他行业用水污水处理费1.2元/吨"等。《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》国办函（2020）129号文件规定："任何单位代收供水供电供气供暖时，严禁向用户加收额外费用；以上收费项目，没有合法有效政策

依据的全部取消；对供水供电供气供热企业暂未直抄到户的终端用户，任何单位或个人不得在水电气暖费用中加收其他费用，对具备表计条件的终端用户，应按照政府规定的销售价格执行；对不具备表计条件的终端用户，水电气暖费用应由终端用户公平分摊。物业公共部分、共用设施和配套设施的运行维护费用等，应通过物业费、租金或公共收益解决，不得以水电气暖费用为基数加收服务类费用”等。《物业管理条例》第四十四条规定：“物业管理区域内，供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位应当向最终用户收取有关费用。 物业服务企业接受委托代收前款费用的，不得向业主收取手续费等额外费用。”。

根据上述文件规定和小区用水总缴费情况，2022 年 1 月至 2025 年 6 月期间长汀宝珠世纪花园小区的居民用水价格为 1.5+0.85=2.35 元/吨，2022 年 1 月至 2025 年 6 月期间其他行业用水均价为 2.003+1.2=3.203 元/吨。当事人与业委会协商加价的增压电费应通过其他合法方式公平分摊，配套设施的运行维护费用应通过物业费、租金或公共收益解决，不得以水电气暖费用为基数加收服务类费用。考虑到当事人未将水增压电费实际公摊，综合考虑违法所得的计算以多收水费金额 148803.65 元扣除水增压电费 33021.58 元计算为 115782.07 元。

当事人在责令退款期间提出了居民用户扣除增压电费后多收 43365.95 清单，但缺乏具体每位用户数据支撑，我局无法进行采纳。关于退款情况，当事人提交说明因小区地处小学旁，居民用房和商铺交易频繁，租赁者也变动频繁，

导致实际用水人很难核实，再加上增压电费分摊方法未协商等客观原因，故无法退款。

当事人在听证会上陈述申辩主要有：“一、申辩人收费具有充分的事实与法律基础，案涉费用系新增物业服务对应的合理成本分摊。二、案涉费用收取符合法定标准与合同约定，不存在违法情形及主观过错。㈠申辩人收费依据契合相关规范性文件要求，贵局事实认定有误；㈡案涉费用系业主自愿支付，收费行为公开透明且无任何异议。三、贵局作出处罚所依据的法律条款适用错误，未全面核算申辩人实际成本。㈠国家及地方相关规定均支持二次供水合理费用分摊。1.国家层面规范性文件未禁止合理成本分摊；2.地方实践认可加压设备运维费用分摊；㈡贵局援引的处罚依据与本案情形不具有适用性。㈢贵局未全面核算申辩人实际运维成本，核算方式显失公平。四、贵局拟定的处罚内容明显不当，将直接损害案涉小区全体业主的根本利益。㈠申辩人具有多项法定从轻、减轻处罚情节。㈡处罚结果违背“过罚相当”原则。㈢处罚将导致小区基本物业服务无法正常开展。”等内容。

我局认为，（1）当事人以收取案涉二次供水加压设备运维费用行为属于合理成本分摊及所收取的费用是系业主自愿支付，收费行为公开透明且无异议，认为不构成价格违法行为。当事人作为物业管理企业，在从事物业管理中向业主代收水费理应遵守《中华人民共和国价格法》及相关定价文件规定，根据汀发改价（2016）37号和汀政综（2016）511号定价文件规定：“对目前尚未实行“一户一表”而无法实行阶梯式计量水价的居民用水，暂按第一级计量水价计收；

对除市政、环卫、绿化、消防等公共用水外的非居民用水，实行超计划超定额累进加价制度；2018 年 1 月 1 日起，民用水 1.5 元/吨，其他行业用水 1.7 元/吨；2017 年 1 月 1 日起长汀县居民用水污水处理费 0.85 元/吨，其他行业用水污水处理费 1.2 元/吨”等。国办函（2020）129 号文件规定：“任何单位代收供水供电供气供暖时，严禁向用户加收额外费用；以上收费项目，没有合法有效政策依据的全部取消；对供水供电供气供热企业暂未直抄到户的终端用户，任何单位或个人不得在水电气暖费用中加收其他费用，对具备表计条件的终端用户，应按照政府规定的销售价格执行；对不具备表计条件的终端用户，水电气暖费用应由终端用户公平分摊。物业公共部分、共用设施和配套设施的运行维护费用等，应通过物业费、租金或公共收益解决，不得以水电气暖费用为基数加收服务类费用”规定，可以认定当事人所提及的“二次供水加压设备运维费用”是属于物业公共部分、共用设施和配套设施的运行维护费用，要解决这些费用只能通过物业费、租金或公共收益解决，水费是实行政府定价，当事人以需要设备运维费属于合理成本为由，擅自向业主多收水费却不执行政府定价，更不能以收取的费用是系业主自愿支付的，收费行为公开透明无异议说辞，为自己开脱行政责任，其行为实质上已违反了《中华人民共和国价格法》的相关规定，构成了价格违法行为。(2)当事人认为自已有积极配合调查，无主观违法故意，而处罚结果有违背“过罚相当”原则。该案在办理中有按当事人能积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的情形，认定其具有《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条

“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：…（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；…”所指从轻或减轻处罚情形，可参照《福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准》JG-1-从轻情节的裁量幅度“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款”规定，对当事人处以违法所得1倍的罚款进行处罚，属于从轻处罚，没有违背“过罚相当”原则，但经综合考虑我局决定罚款幅度予以适当再降低。

综上，当事人以超出政府定价代收小区水费的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，构成了《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，……（二）高于或者低于政府定价制定价格的；……”规定的高于政府定价制定价格多收取水费的违法行为。

当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，具有《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：…（二）积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；…”所指从轻或减轻处罚情形，可参照《福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准》JG-1-从轻情节的裁量幅度“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款”对当事人予以从轻行政处罚。

截止目前，当事人对上述扣除增压电费多收取的价款115782.07元未予退还。

综上，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得,并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……（二）高于或者低于政府定价制定价格的；……”、第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。 经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定，鉴于当事人具有从轻处罚情形，为此参照《福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准》JG-1-从轻情节的裁量幅度，除责令你（单位）改正外，决定：

1.责令当事人将水费和加压电费分开收取，水费按政府定价收取，加压电费另外协商公平分摊收取；

2.没收当事人扣除增压电费应退未退价款人民币115782.07元，上缴国库；

3.并处违法所得0.7倍的罚款人民币81047.44元，上缴国库。

上述罚没款合计人民币196829.51元，上缴国库。

所处罚没款，当事人应在收到本决定书之日起十五日内持本决定书向我局财务部门开具《福建省政府非税收入缴款通知书》，可选择以下方式如数缴纳：1.工行、农行、中行、建行、招行、兴业、农信、邮储等银行柜台、手银、网银等；2.微信-城市服务-政务综合-非税缴款，或“城市服务”页面搜索“福建非税”；3.支付宝-市民中心-更多服务-非税代缴，或首页搜索“非税代缴”；4.云闪付-城市服务-福建非税。逾期不履行本处罚决定，将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；（二）申请长汀县人民法院强制执行。

当事人如对本处罚决定不服，可在接到本处罚决定之日起60日内，向长汀县人民政府申请复议。当事人不服行政处罚决定，申请行政复议期间，不停止本行政处罚决定的执行。

长汀县市场监督管理局

2026年02月11日　　2026年2月10日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。